

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

Ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9310110

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

THÁI NGUYÊN - 2025

Công trình được hoàn thành tại:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Người hướng dẫn khoa học:

- 1. PGS.TS. ĐỖ ANH TÀI**
- 2. TS. VŨ QUỲNH NAM**

Phản biên 1:

Phản biên 2:

Phản biên 3:

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường
Hợp tại: **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**

Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 202...

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Quốc gia;
- Trung tâm Số Đại học Thái Nguyên;
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Nguyen Van Dong¹, Vu Quynh Nam² “Developing Products with Place Name Protected by Bac Ninh Province's Intellectual Property Rights”, INTI JOURNAL Vol.2024:03 ISSN:2600-

7320.https://intijournal.intimal.edu.my/ijournal_v2024.htm

2. PhD. Nguyen Van Dong, Dr. Vu Quynh Nam, Tran Thanh Tuan, “Examining The Variables That Influence Consumers' Intent to Purchase Goods With Intellectual Property Protected By Place Name: A Case Study Conducted In BAC Ninh Province, Vietnam”, [American Research Journal of Humanities & Social Science \(ARJHSS\)](#), E-ISSN: 2378-702X Volume-07, Issue-06, pp-33-39. <https://jsaer.com/download/vol-11-iss-3-2024/JSAER2024-11-3-211-218.pdf>

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sở hữu trí tuệ là một trong ba trụ cột của thương mại quốc tế hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO và ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, EVFTA,...

Bắc Ninh là tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng Sông Hồng, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế lớn, có hệ thống giao thông thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho phát triển các loại hình sản xuất cả công nghiệp và nông nghiệp. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 65 làng nghề (trong đó có 31 làng nghề truyền thống) và một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực của tỉnh. Thời gian qua, Bắc Ninh đã và đang đẩy mạnh việc triển khai xác lập quyền SHTT, quản lý và quảng bá thương hiệu cho nhiều sản phẩm mang tên địa danh, bước đầu định hình việc sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bảo đảm chất lượng.

Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác trong cả nước, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh còn những hạn chế nhất định. Trong ba nội dung quan trọng của phát triển sở hữu trí tuệ là xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT, thì các địa phương mới đang tập trung vào xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm mang tên địa danh. Nội dung về quản lý và khai thác mặc dù đã được quan tâm và xây dựng hệ thống các công cụ quản lý, bộ nhận diện thương hiệu, các công cụ cần thiết khác phục vụ cho công tác quảng bá, hỗ trợ cho phát triển sản phẩm,... Tuy nhiên, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng chưa cao, chưa phát huy được hết giá trị của quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh; sự liên kết giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT còn lỏng lẻo, từ các chủ thể cung cấp yếu tố đầu vào, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, các bên tổ chức sản xuất, đến người sản xuất và các chủ thể thực hiện khâu phát triển và đưa sản phẩm vào lưu thông trên thị trường đến tay người tiêu dùng còn chưa có sự kết nối chặt chẽ. Các chính sách, chương

trình, kế hoạch của địa phương để hỗ trợ quản lý và phát triển sản phẩm mang tên địa danh chưa đồng bộ, nhiều nội dung trong quản lý và phát triển chưa có chính sách cụ thể để triển khai áp dụng, chưa có giải pháp để hoàn thiện chính sách, dẫn đến các hoạt động của tổ chức chủ sở hữu trong công tác quản lý, khai thác giá trị của quyền SHTT trên thị trường chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của quyền SHTT và các công cụ SHTT phục vụ phát triển sản phẩm trong cộng đồng cũng như các nhà quản lý các cấp còn chưa đầy đủ, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai thực hiện chính sách, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh;... Từ những hạn chế trên làm cho quyền SHTT chưa thực sự phát huy được hết giá trị trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, chưa đáp ứng được mong đợi và kỳ vọng của người sản xuất cũng như các nhà quản lý và của địa phương. Vì vậy, rất cần những giải pháp, chính sách cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế trên, nhằm thúc đẩy, nâng cao giá trị và vai trò của quyền SHTT trong phát triển các sản phẩm mang tên địa danh của Tỉnh trong thời gian tới.

Từ thực tế trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài ***“Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh”*** làm luận án tiến sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ uy tín, danh tiếng cho các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

- Phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

- Đề xuất một số giải pháp tăng cường xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm các vấn đề liên quan đến xác lập, quản lý và khai thác SHTT.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về mặt nội dung
- Về không gian
- Về thời gian

4. Những đóng góp mới của luận án

- Đóng góp về mặt lý luận: Luận án đã tổng hợp và thống nhất một số khái niệm mới về: Sản phẩm mang tên địa danh; Quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh; Quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh và nội dung quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Luận án đã xây dựng khung lý thuyết về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh. Từ đó đã cập nhật, bổ sung và cụ thể hóa cơ sở lý thuyết cho phân tích, đánh giá quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Kết quả nghiên cứu có cơ sở khoa học này sẽ bổ sung và góp phần làm phong phú lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

- Đóng góp về mặt thực tiễn:

Luận án đi sâu nghiên cứu thực trạng xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Luận án đã tiếp cận đa chiều từ phía nhà quản lý, chủ sở hữu nhãn hiệu, các cơ sở sản xuất kinh doanh và từ phía người tiêu dùng sản phẩm mang tên địa danh để đánh giá được đúng thực trạng từ công tác xác lập, quản lý, khai thác quyền SHTT đến quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đến tay người tiêu dùng; phân tích, đánh giá được cảm nhận, thị hiếu, nhu cầu và những phản ánh khách quan của người tiêu dùng về sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc

Ninh, từ đó phân tích, đánh giá những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, đề xuất những giải pháp cụ thể, khuyến nghị chính sách có tính khả thi để điều chỉnh trở lại các khâu quản lý, khai thác và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm phát huy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Luận án đã ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM để phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh dựa trên các đánh giá, cảm nhận của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, thông qua phân tích mối quan hệ đa chiều giữa các biến: nhận biết sản phẩm, liên tưởng sản phẩm, chất lượng cảm nhận, trung thành với sản phẩm, đặc tính địa phương trong sản phẩm; đây là các biến tương ứng với các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, được hình thành, thẩm thấu trong quá trình xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT của mỗi sản phẩm, tạo lên giá trị tài sản thương hiệu của sản phẩm, phát huy được quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, đặc biệt là yếu tố đặc tính địa phương trong sản phẩm.

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, học viện, cơ sở đào tạo có thể tham khảo trong triển khai thực tế, trong quản lý, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

5. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 5 chương với những nội dung chính như sau:

Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4: Thực trạng quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 5: Giải pháp phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.1. Các nghiên cứu ngoài nước liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;

1.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;

1.3. Các nghiên cứu liên quan đến phát triển sản phẩm;

1.4. Khoảng trống nghiên cứu.

Thứ nhất, còn ít các công trình nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Thứ hai, một trong những yếu tố chưa được nghiên cứu nhiều ở các nghiên cứu trước đây đó là yếu tố về đặc tính địa phương.

Thứ ba, chưa có nhiều các nghiên cứu đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh.

Thứ tư, có thể nói rằng, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể, toàn diện về sản phẩm mang tên địa danh cũng như phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên các khía cạnh về thực trạng quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH

2.1. Cơ sở lý luận về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.1. Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận đối với tài sản trí tuệ.

2.1.2. Khái niệm về phát triển

Theo Bùi Đình Thanh (2015), phát triển: “Phát triển là một quá trình tiến hóa của mọi xã hội, mọi cộng đồng dân tộc trong đó các chủ thể lãnh đạo và quản lý, bằng các chiến lược và chính sách thích hợp với những đặc điểm về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của xã hội và cộng đồng dân tộc mình, tạo ra, huy động và quản lý các nguồn lực tự nhiên và con người nhằm đạt được những thành quả bền vững và được phân phối công bằng cho các thành viên trong xã hội vì mục đích không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của họ”.

2.1.3. Sản phẩm mang tên địa danh

2.1.3.1. Khái niệm về sản phẩm mang tên địa danh

Theo tác giả, khái niệm về sản phẩm mang tên địa danh như sau: *Sản phẩm mang tên địa danh là sản phẩm được sản xuất hay khai thác bởi cộng đồng dân cư ở một khu vực địa lý (địa phương) theo một quy trình, tập quán sản xuất, khai thác nhất định tạo lên sự khác biệt về chất lượng và đặc tính sản phẩm.*

2.1.3.2. Đặc điểm, vai trò sản phẩm mang tên địa danh

a. Đặc điểm sản phẩm mang tên địa danh

- Sản phẩm mang tính đặc thù của quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương
- Được sản xuất tập trung tại một cộng đồng và có tính đồng nhất cao
- Sản phẩm có năng lực cạnh tranh trên thị trường
- Sản phẩm có sức lan tỏa mạnh

b. Vai trò của sản phẩm mang tên địa danh

- Thúc đẩy phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh
- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

- Phát triển sản phẩm mang tên địa danh sẽ phát triển mạnh mẽ sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2.1.4. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.4.1. Khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Theo tác giả, Quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh là quyền được pháp luật công nhận khi cấp văn bằng bảo hộ đối với sản phẩm mang

tên địa danh (NHCN, NHTT, CDĐL), bao gồm quyền sử dụng và quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái với quy định của chủ sở hữu.

2.1.4.2. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh là việc xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh, sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để bảo vệ uy tín và nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị thương mại, tăng cường danh tiếng của các sản phẩm trên thị trường, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

2.1.4.3. Đặc điểm, vai trò quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.5. Nội dung nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.5.1. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh

2.1.5.2. Quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

2.1.5.3. Khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

2.1.5.4. Nâng cao thu nhập cho các cơ sở/hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.1.6.1. Yếu tố thể chế, chính sách

2.1.6.2. Năng lực của tổ chức chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

2.1.6.3. Các yếu tố đầu vào

2.1.6.4. Các yếu tố thị trường

2.2. Cơ sở thực tiễn về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh

2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

2.2.1.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

2.2.1.2. Kinh nghiệm của Pháp

2.2.1.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc

2.2.2. Kinh nghiệm về phát huy quyền SHTT trong phát triển mang tên địa danh ở Việt Nam

2.2.2.1. Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội

2.2.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên

2.2.2.3. Tổng hợp kinh nghiệm xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh ở Việt Nam

2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Bắc Ninh

Thứ nhất, cần xây dựng chính sách hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc sản địa phương, xây dựng chiến lược thương hiệu hóa sản phẩm địa phương dựa vào nội lực của địa phương.

Thứ hai, xây dựng hệ thống quản lý nhà nước đồng bộ cho quản lý sản phẩm OCOP được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả công tác tự quản lý và quản lý nội bộ đối với các tổ chức được cấp quyền SHTT.

Thứ ba, phát huy vai trò của tổ chức tập thể trong phát triển sản phẩm OCOP được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ưu tiên hình thức Hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa), đây là đơn vị giám sát việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm.

Thứ tư, cần có các bộ phận chuyên trách cho từng địa phương về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ cho các chủ thể/thành viên đã đăng ký sản phẩm OCOP được bảo hộ quyền SHTT của địa phương.

Thứ năm, có chính sách ưu tiên dùng sản phẩm OCOP được bảo hộ cho người tiêu dùng và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm.

Thứ sáu, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP ra các điểm bán sản phẩm và các siêu thị cửa hàng, các chợ lớn, qua thị trường quốc tế và thông qua các nền tảng xã hội.

Thứ bảy, liên kết tiêu thụ sản phẩm, gắn phát triển du lịch tại địa phương

Thứ tám, có các quy định cụ thể về việc phạt những hành vi vi phạm quyền SHTT.

Thứ chín, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về vai trò và lợi ích của sản phẩm OCOP và quyền SHTT cho sản phẩm OCOP.

Thứ mười, gắn kết chương trình OCOP với chương trình sở hữu trí tuệ cho phát triển sản phẩm OCOP được bảo hộ tại địa phương.

Chương 3 **PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

3.1. Câu hỏi nghiên cứu

1. Những cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nào nghiên cứu về quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh?

2. Quá trình xác lập, quản lý và khai thác quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua như thế nào?

3. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh?

4. Để thúc đẩy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh cần phải có những giải pháp trọng tâm gì?

3.2. Phương pháp nghiên cứu

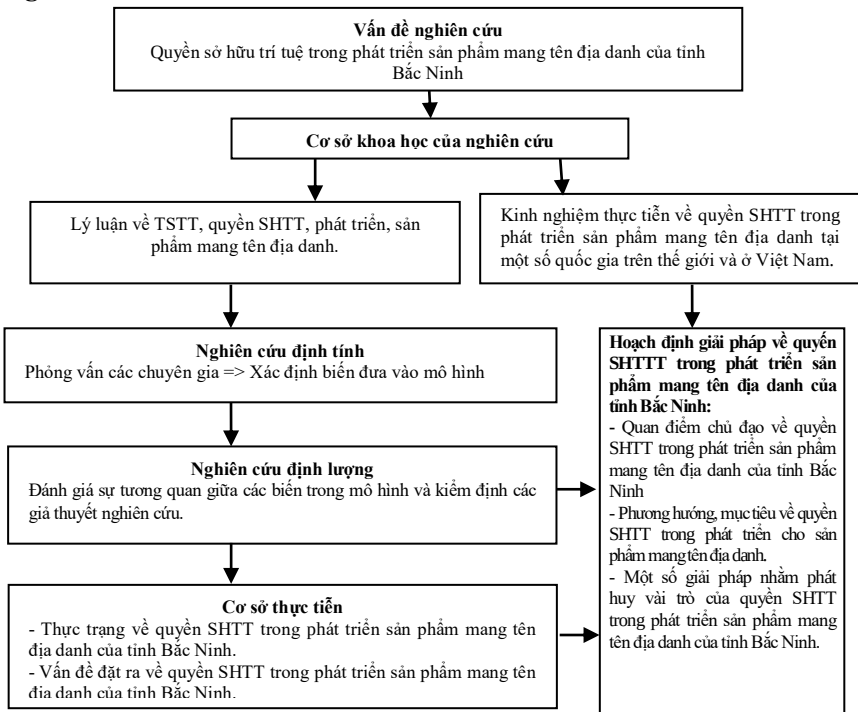
3.2.1. Phương pháp tiếp cận

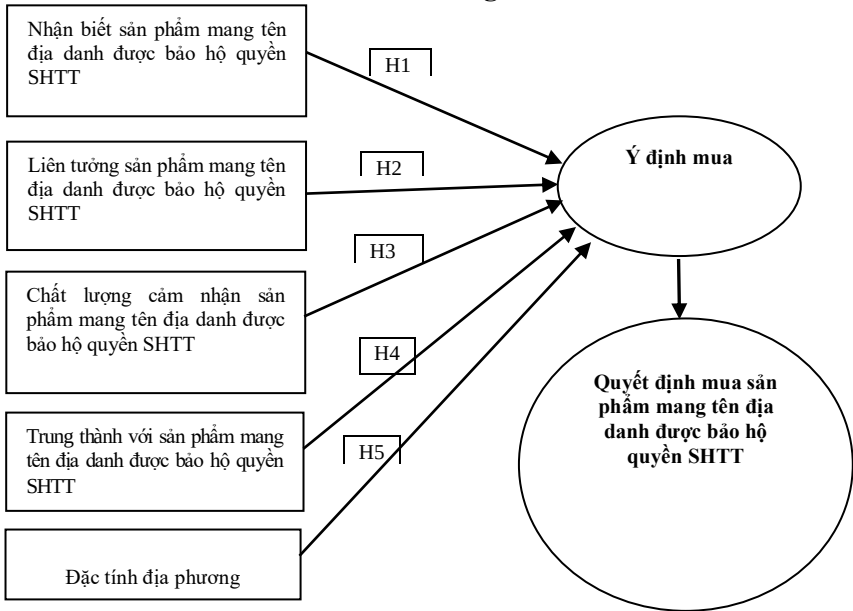
3.2.1.1. Tiếp cận có sự tham gia

3.2.1.2. Tiếp cận theo hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh

3.2.1.3. Tiếp cận theo chuỗi giá trị sản phẩm

3.2.2. Thiết kế nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu



Sơ đồ 3.1. Thiết kế nghiên cứu**Sơ đồ 3.2. Đề xuất mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT****3.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu***3.2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp**3.2.3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp**3.2.3.3. Phương pháp chuyên gia***3.2.4. Xây dựng thang đo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ****3.2.5. Phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu***3.2.5.1. Phương pháp tổng hợp dữ liệu**3.2.5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu***3.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu****3.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ**

3.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh nội dung quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

3.3.2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh

3.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh quản lý quyền sở hữu tài sản trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

3.3.2.3. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh khai thác quyền sở hữu tài sản trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

3.3.2.4. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

Chương 4

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TỈNH BẮC NINH

4.1. Khái quát chung về tỉnh Bắc Ninh

4.1.1. Vị trí địa lý

4.1.2. Điều kiện tự nhiên

4.1.3. Lịch sử - văn hóa

4.1.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội

4.2. Sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

4.2.1. Các sản phẩm làng nghề mang tên địa danh

Cũng như các ngành nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, các nghề thủ công ở Bắc Ninh được hình thành từ khá sớm và có nhiều nơi đã phát triển trở thành làng nghề, được truyền từ đời này sang đời khác. Bắc Ninh từng được coi là đất “trăm nghề”, nhiều làng nghề ở Bắc Ninh có lịch sử tồn tại hàng trăm năm nay, như: Làng rèn Đa Hội, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc, dệt Tương Giang, đúc nhôm Văn Môn, đúc đồng Đại Bái, giấy dó Phong Khê, gốm Phù Lãng, tranh dân gian Đông Hồ, tơ tằm Vọng Nguyệt,... và được phân bố rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh; ngoài ra, các làng nghề của Bắc Ninh nổi bật ở hai nhóm ẩm thực và thủ công mỹ nghệ như:

- Nhóm ẩm thực: làng nghề sản xuất Bánh tẻ làng Chờ, Bánh cức Chờ, Bánh đa nem Yên Phụ, Bánh đa vùng Tam Giang, Rượu Đại Lâm (thuộc huyện Yên Phong); Đậu trà Lâm, Tương Đình Tổ, Nem Bùi (thuộc huyện Thuận Thành); Đậu phụ Hương Mạc, Bánh phu thê Đình Bảng, Rượu nếp Đình Bảng; Kẹo lạc kẹo vùng Trang Hạ, Giò chả Tân Hồng, Nem chua Tân Hồng, Bún Tân Hồng, Rượu nếp Đồng Nguyên (thuộc thị xã Từ Sơn); Bún Khắc Niệm, Bánh Khoai Thị Cầu, Bánh ngũ vị Thị Cầu, Bánh khúc làng Diềm (thuộc thành phố Bắc Ninh).

- Nhóm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Vỏ gỗ cây đồng hồ Ô Cách, Bàn ghế Âu á tay hộp Trung Nghĩa (thuộc huyện Yên Phong); Đúc Đồng Đào viên, Mộc mỹ nghệ Bình Cầu (thuộc huyện Thuận Thành); Thủ công mỹ nghệ Hương Mạc, Dệt Tương Giang, Thủ công mỹ nghệ Phù Khê, Đồ gỗ mỹ nghệ Trang Hạ, Sắt, thép Châu Khê, Mỹ nghệ Đồng Kỵ (thuộc thị xã Từ Sơn); Đồ gỗ, nội thất Phúc Xuyên, Tranh ghép gỗ Phúc Xuyên, Giấy phong Khê (thuộc thành phố Bắc Ninh).

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở XSKD theo ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 như sau: Giá trị sản xuất của khu vực ngành nghề nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2022 có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020 và 2021, do năm 2022 các nghề bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Giá trị sản xuất của 6 nhóm ngành nghề của Bắc Ninh giai đoạn từ 2020-2022 phát triển từ 9,27-17,72%/năm, các chỉ tiêu về tổng số lao động, tổng số cơ sở sản xuất và thu nhập bình quân của lao động/ năm đều tăng trưởng mạnh mẽ.

4.2.2. Các sản phẩm nông nghiệp mang tên địa danh

Qua tổng hợp và số liệu điều tra năm 2022 cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện có 20 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản mang tên địa danh (có 9 sản phẩm truyền thống và 11 sản phẩm mới phát triển từ các vùng chuyên canh). Trong đó, có 8 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chiếm 36,84% sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của tỉnh.

4.3. Quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

4.3.1. Thực trạng xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

4.3.1.1. Kết quả công tác xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Qua số liệu thống kê cho thấy, có 10 sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT dưới hình thức NHCN gồm: Tương Đình Tổ, Đậu Trà Lâm, Nem Búi (Thị xã Thuận Thành); Bánh Phu Thê Đình Bảng, Gạo nếp nhung Tam Sơn (TP Từ Sơn); Bánh tẻ làng Chờ, Nếp cái hoa vàng Yên Phụ, Bánh đa nem Yên Phụ (huyện Yên Phong); Cà rốt Gia Bình (huyện Gia Bình) và Gạo tẻ thơm Quế Võ (Thị xã Quế Võ); có 10 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới hình thức NHTT gồm: Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (TP Từ Sơn); Gốm Phù Lãng, Khoai tây (huyện Quế Võ); Đồng Đại Bái, Tre trúc Xuân Lai (huyện Gia Bình); Gà Hồ, Đồ gỗ mỹ nghệ Bình Cầu, Cá sạch HTX Trường Mạnh (huyện Thuận Thành); Mây tre đan Xuân Hội (huyện Tiên Du). Đặc biệt, Tỏi An Thịnh, huyện Lương Tài là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh được bảo hộ CDĐL.

4.3.1.2. Việc sử dụng tên địa danh để bảo hộ sản phẩm

Trong tất cả các sản phẩm đã được bảo hộ dưới hình thức CDĐL, NHCN, NHTT của tỉnh đều được gắn với địa danh (chỉ dẫn nguồn gốc địa lý), bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác, trong đó có 01 sản phẩm có sử dụng tên Quốc Gia (NHTT Gốm Phù Lãng Việt Nam), 09 sản phẩm có sử dụng tên tỉnh (Bắc Ninh), 15 sản phẩm có sử dụng tên huyện/thị xã, 14 sản phẩm có sử dụng tên xã/phường/thị trấn, 03 sản phẩm có sử dụng tên của thôn (gắn với tên của làng nghề).

4.3.1.3. Chủ sở hữu quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh

Theo số liệu thống kê của Cục sở hữu trí tuệ năm 2021, thì số lượng NHTT do các tổ chức chính trị - xã hội đứng tên chủ sở hữu chỉ chiếm 34% (trong khi đó của Bắc Ninh tỷ lệ này là 56%), 16% NHTT của cả nước do Hội nghề nghiệp đứng tên (của Bắc Ninh là 22%), số NHTT còn lại (chiếm tỷ lệ 40%) của cả nước do HTX đứng tên (tỷ lệ tương ứng của Bắc Ninh là 22%). Như vậy, so với số liệu thống kê chung của cả nước về chủ sở hữu NHTT thì tỉnh Bắc Ninh có sự khác biệt, trong khi cả nước số HTX đứng tên chủ sở hữu NHTT chiếm tỷ lệ lớn nhất (40%) thì Bắc Ninh có hơn một nửa số NHTT do Hội Nông dân đứng tên (56% số NHTT đã được bảo hộ).

4.3.2. Thực trạng quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

4.3.2.1. Mô hình quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Về mô hình tổ chức quản lý:

Theo kết quả khảo sát của tác giả, hiện nay các chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành các mô hình quản lý quyền SHTT các sản phẩm mang tên địa danh, mặc dù các chủ sở hữu đã xây dựng và ban hành hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý, các khó khăn mà các chủ sở hữu thường gặp phải như: hiện nay Bắc Ninh chưa có các chính sách cụ thể trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể trong công tác quản lý quyền SHTT của các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ, đặc biệt là các chính sách về cơ chế tài chính, đào tạo nguồn nhân lực,... ;

4.3.2.2. Hệ thống công cụ quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh

Thông qua các kết quả đánh giá cho thấy hiện nay các chủ sở hữu đối của các sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản, công cụ phục vụ công tác quản lý và sử dụng quyền SHTT cho các sản phẩm tương đối hoàn thiện, rõ ràng, đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình quản lý, phát huy giá trị quyền SHTT của các sản phẩm sau khi được bảo hộ. Tuy nhiên, hệ thống mô hình tổ chức quản lý cần điều chỉnh cho phù hợp hơn (52,79%) và hệ thống các biểu mẫu theo dõi, ghi chép (28,43%). Đây là một trong những nội dung cần phải nghiên cứu và điều chỉnh cho địa phương sau khi sản phẩm mang tên địa danh đã được bảo hộ.

4.3.2.3 Hoạt động cấp giấy chứng nhận và sử dụng quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Theo kết quả khảo sát đối với các cơ sở/thành viên đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chung, có 94% thành viên cho biết có sử dụng hệ thống tem nhãn đã được ban hành, 55% thành viên sử dụng hệ thống bao bì sản phẩm, 26% thành viên có sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu tại văn phòng, 5% thành viên có sử dụng hệ thống quảng bá, truyền thông sản phẩm, 10% thành viên có ý kiến khác (các thành viên này cho biết chỉ sử dụng một số nội dung về hệ thống nhận diện thương hiệu đã được chủ sở hữu ban hành). Như vậy có thể thấy, mặc dù các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ đều xây dựng và ban hành hệ thống nhận diện thương hiệu để áp dụng chung cho các thành viên/cơ sở. Tuy nhiên, các thành viên được cấp quyền sử dụng chưa hoàn toàn tuân thủ theo hệ thống nhận diện thương hiệu đã được ban hành.

4.3.2.4. Hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Có thể thấy tại các cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh được kiểm soát thương xuyên nhất bởi cộng đồng, vì sản phẩm mang tên địa danh là tài sản trí tuệ, truyền thống, biểu tượng, uy tín, danh tiếng của cả một cộng đồng, những cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng là những cơ sở sản xuất ưu tú, tiêu biểu do cộng đồng chọn ra đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định, nên trong cộng đồng luôn có sự tự kiểm soát, kiểm tra chéo trong mọi hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhằm bảo đảm thực hiện theo văn hóa, chất lượng, truyền thống, quy ước của cộng đồng đó.

4.3.2.5. Phát triển hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ

Theo kết quả khảo sát, các sản phẩm mang tên địa danh của Tỉnh sau khi được bảo hộ đều được giới thiệu và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, các Đài phát thanh truyền hình của địa phương, báo in, báo điện tử,... Thực hiện quảng bá thông qua các bài viết giới thiệu về sản phẩm và làng nghề. Giới thiệu sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh. Với mỗi sản phẩm được bảo hộ đều được xây dựng hệ thống video giới thiệu, hệ thống website quảng bá. Thúc đẩy việc mở rộng hệ thống phân phối, hợp tác với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm ngay tại địa phương.

4.3.3. Thực trạng khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

Qua điều tra, khảo sát cho thấy một số sản phẩm sau khi được bảo hộ bước đầu đã tạo được những ưu thế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân như giá cả tăng cao, thị trường được mở rộng và tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng. Đây là cơ sở để tiếp tục phát triển các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất hàng hoá. Đồng thời, là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống cho các sản phẩm của mỗi địa phương, thúc đẩy cuộc chiến chống gian lận thương mại, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh của sản

phẩm, giúp thúc đẩy tiềm năng phát triển của các nguồn lực địa phương, nâng cao đời sống cộng đồng.

4.3.4. Thực trạng thu nhập của cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh

Qua khảo sát, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các hộ sản xuất, chủ sở hữu nhãn hiệu cho thấy thu nhập của các hộ sản xuất được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ có thị trường ổn định, chất lượng tốt hơn, giá bán cao có phần nhỉnh hơn sản phẩm cùng loại của các hộ khác, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng,... đó là những yếu tố quan trọng giúp thu nhập của các hộ sản xuất nói riêng, lao động sản xuất sản phẩm mang tên địa danh nói chung đạt được sự bình ổn và tăng trưởng trong những năm qua.

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

4.4.1. Tác động từ các yếu tố thể chế, chính sách

4.4.2. Năng lực của tổ chức chủ sở hữu quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

4.4.3. Các yếu tố đầu vào cho phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

4.4.3.1. Yếu tố nguồn nhân lực

4.4.3.2. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất sản phẩm mang tên địa danh

4.4.3.3. Vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT

4.4.4. Nhu cầu thị trường về sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

4.5. Đánh giá chung về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

4.5.1. Kết quả đạt được

4.5.1.1. Nâng cao công tác quản lý quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Thứ nhất, Bắc Ninh là tỉnh có các sản phẩm làng nghề phát triển, với 65 làng nghề. Trong đó có 17.722 cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất đạt 15.171 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 21 sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh được bảo hộ (năm 2022) gồm: 01 chỉ dẫn địa lý; 10 nhãn hiệu tập thể; 10 nhãn hiệu chứng nhận.

Thứ hai, các sản phẩm được bảo hộ đều gắn với địa danh bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác, trong đó có 01 sản phẩm có sử dụng tên Quốc Gia (NHTT Gốm Phù Lãng Việt Nam), 09 sản phẩm có sử dụng tên tỉnh (Bắc Ninh), 15 sản phẩm có sử dụng tên huyện/thị xã, 14 sản phẩm có sử dụng tên xã/phường/thị trấn, 03 sản phẩm có sử dụng tên của thôn (gắn với tên của làng nghề). Điều này khẳng định đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của tỉnh trong việc phát triển sản phẩm chủ lực và sản phẩm làng nghề của tỉnh.

Thứ ba, chủ sở hữu nhãn hiệu được lựa chọn đều đáp ứng các quy định của pháp luật nhà nước về SHTT và tương đối đa dạng gồm: 10 sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT dưới hình thức NHCN thì có 05 sản phẩm tổ chức đứng tên đăng ký NHCN là UBND huyện/ thị xã, thành phố; 04 sản phẩm có chủ sở hữu là UBND xã; 01 sản phẩm do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đứng tên chủ sở hữu; 01 CDĐL đã được bảo hộ là Tỏi An Thịnh Lương Tài Bắc Ninh do UBND huyện Lương Tài đại diện đứng tên chủ sở hữu.

Thứ tư, mô hình và hệ thống công cụ quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh khá đa dạng theo nhu cầu quản lý và sử dụng của từng sản phẩm được bảo hộ.

Thứ năm, số lượng hộ được cấp quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tăng qua các năm, đặc biệt là những sản phẩm đã được bảo hộ từ lâu thì số lượng hộ/tổ chức đăng ký tham gia càng nhiều, như nhãn hiệu Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ tăng từ 20 hộ được cấp giấy chứng nhận lần đầu, đến hết năm 2022 lên 150 hộ được cấp quyền.

Thứ sáu, các hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh đã được quan tâm hơn và nhiều chính sách, quy chế quản lý được ban hành và được triển khai hiệu quả thông qua việc kiểm soát của chính người sản xuất và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.

Thứ bảy, các hoạt động quảng bá sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT cũng đã được địa phương quan tâm và hỗ trợ.

Thứ tám, thu nhập của hộ/cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh tăng qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân thu nhập của các hộ được khảo sát giai đoạn 2020-2022 tăng 30,84% đối với nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; Nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ tăng 39,73%.

4.5.1.2. Phát huy vai trò của quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

Việc sử dụng quyền SHTT như một công cụ cho việc phát triển sản phẩm mang tên địa danh đã góp phần gia tăng về giá trị sản phẩm, giá bán và quy mô sản xuất sản phẩm, tăng số lượng việc làm, góp phần ổn định và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.

4.5.2. Hạn chế trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bắc Ninh

4.5.2.1. Công tác xác lập quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có

Chưa có kế hoạch lựa chọn được sản phẩm để bảo hộ

Các chính sách hỗ trợ xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh chủ yếu phụ thuộc vào các chính sách về khoa học công nghệ mà chưa có sự phối kết hợp các chính sách hỗ trợ của trung ương, địa phương và từ nguồn lực của cộng đồng cho xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh. Hiện nay, Bắc Ninh chưa triển khai đăng ký bảo hộ sản phẩm mang tên địa danh tại nước ngoài.

4.5.2.2. Về công tác quản lý và khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh

Hiện nay, việc cấp quyền sử dụng chủ yếu được thực hiện trong quá trình triển khai các Chương trình, đề án hỗ trợ về SHTT; một số ít được thực hiện sau khi các Chương trình, đề án kết thúc. Việc cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nhiều tổ chức tập thể còn lúng túng và chưa chủ động trong việc quản lý và khai thác NHTT, họ chỉ đóng vai trò phối hợp chứ chưa thực sự là chủ thể trong quản lý và phát triển.

Các mô hình quản lý quyền SHTT sau khi được thành lập hoạt động chưa thật hiệu quả; đặc biệt việc kiểm tra, giám sát đối với quá trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, việc sử dụng tem nhãn, bao bì còn rất nhiều hạn chế và chưa đạt hiệu quả cao.

4.5.2.3. Công tác quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm mang tên địa danh

Khả năng nhận biết sản phẩm của các sản phẩm mang tên địa danh còn tương đối mờ nhạt: Số lượng các thành viên sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu chung còn hạn chế; các thành viên chủ

yếu sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu đối với tem nhãn, số ít sử dụng hệ thống bao bì, rất ít các thành viên tuân thủ hoàn toàn hệ thống nhận diện thương hiệu đã được chủ sở hữu xây dựng và ban hành; vì vậy ấn tượng về khả năng nhận biết sản phẩm đối với các sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh là chưa cao.

Các hoạt động truyền thông, quảng bá chủ yếu được diễn ra trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ về SHTT của nhà nước; thiếu sự chủ động của các tổ chức, cá nhân trong quá trình sử dụng quyền SHTT đã được bảo hộ.

Thiếu các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, liên kết chuỗi giá trị: hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có các chính sách cụ thể và thường xuyên về việc hỗ trợ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ như: xúc tiến thương mại, kết nối và phát triển thị trường, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất - kinh doanh theo chuỗi giá trị.

4.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Một là, số lượng các sản phẩm mang tên của tỉnh Bắc Ninh là tương đối nhiều, bên cạnh đó công tác bảo hộ, quản lý và phát triển quyền SHTT tốn nhiều nguồn lực và chi phí, thời gian triển khai dài, mang tính chuyên ngành cao. Vì vậy cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý từ tỉnh tới địa phương và sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn.

Hai là, nhận thức của các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT và cơ quan quản lý nhà nước về SHTT chưa cao, dẫn tới việc tham gia và quản lý sản phẩm đã được bảo hộ chưa thực sự hiệu quả.

Ba là, thiếu các nguồn lực, chính sách hỗ trợ trong việc vận hành các mô hình quản lý.

Bốn là, chưa bố trí được các nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý và khai thác quyền SHTT sau khi được bảo hộ.

Năm là, các chương trình, đề án hỗ trợ mới chủ yếu tập trung vào công tác bảo hộ, quản lý và quảng bá thương hiệu; chưa có các chương trình hỗ trợ dành riêng cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ, với sự tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ từ Sở, ban ngành có liên quan của tỉnh và của các địa phương; đặc biệt là các chương trình quảng bá và xúc tiến thương mại mang tính đồng bộ, quy mô lớn và định kỳ.

Sáu là, mô hình quản lý và công cụ quản lý sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT chưa đồng bộ, mỗi sản phẩm lại có mô hình và công cụ quản lý riêng dẫn tới khó khăn trong khâu quản lý và giám sát của chính quyền các cấp.

Bảy là, việc kiểm soát thương hiệu và bao bì nhãn mác chưa thực sự hiệu quả do nhiều hộ chưa nhận thức được vai trò của việc bảo hộ quyền SHTT nên hộ chưa dùng bao bì, nhãn mác sản phẩm và chưa chấp hành các tiêu chí hay quy trình sản xuất sản phẩm được bảo hộ.

Tám là, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT tại tỉnh Bắc Ninh cũng ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sản phẩm mang tên địa danh gồm: cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm; đặc tính của địa phương; thương hiệu sản phẩm; khả năng nhận biết thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu sản phẩm. Do đó, cần có giải pháp đồng bộ để thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm của khách hàng đối với sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ của tỉnh Bắc Ninh.

Chín là, thu nhập của hộ sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến việc đầu tư cho phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT như: trình độ học vấn của chủ hộ, số lượng lao động của hộ, số năm kinh nghiệm của hộ trong sản xuất sản phẩm; vốn đầu tư của hộ và chi phí đầu tư của hộ cho sản xuất kinh doanh... từ đó cần có giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ từ việc hỗ trợ nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, hỗ thị trường, hỗ trợ vốn cho hộ trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh.

Chương 5

GIẢI PHÁP PHÁT HUY QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MANG TÊN ĐỊA DANH CỦA TỈNH BẮC NINH

5.1. Quan điểm về phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

5.2. Định hướng, mục tiêu về phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

5.3. Giải pháp phát huy quyền SHTT trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh

5.3.1. Thúc đẩy việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm mang tên địa danh

- Thứ nhất, lựa chọn sản phẩm để bảo hộ
- Thứ hai, lựa chọn hình thức bảo hộ
- Thứ ba, các chính sách hỗ trợ cho việc xác lập quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ
- Thứ tư, về lựa chọn chủ thể quản lý
- Thứ năm, lựa chọn các tiêu chí bảo hộ của sản phẩm:
- Thứ sáu, quy định các yêu cầu về quy trình kỹ thuật, phương pháp sản xuất

5.3.2. Tăng cường quản lý quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh

- Một là, xây dựng hệ thống các văn bản quản lý đồng nhất
- Hai là, lựa chọn và xây dựng mô hình quản lý phù hợp
- Ba là, nâng cao năng lực cho các chủ thể quản lý nhãn hiệu
- Bốn là, tăng cường sự hỗ trợ của chính sách đối với các mô hình quản lý:
- Năm là, thúc đẩy sự phối hợp giữa các ngành:
- Sáu là, tăng cường hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh.
- Bảy là, thúc đẩy quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ

5.3.3. Thúc đẩy khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh

- Tăng cường liên kết giữa các ngành nhằm khai thác tối đa quyền SHTT. Các ngành nông nghiệp, công thương, du lịch và văn hóa cần phối hợp chặt chẽ để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm địa danh. Ví dụ, việc kết hợp sản phẩm mang tên địa danh vào các chương trình du lịch, quảng bá văn hóa địa phương không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo ra sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

- Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp cũng là giải pháp quan trọng. Các đơn vị sản xuất cần được hướng dẫn về cách khai thác hiệu quả quyền SHTT, từ việc xây dựng thương hiệu, đóng gói, đến phân phối sản phẩm. Việc tổ chức các chương trình tập huấn, tư vấn về luật SHTT sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách tận dụng quyền lợi này để phát triển kinh doanh.

- Đẩy mạnh quảng bá và tiếp thị cũng là giải pháp cần thiết để khai thác triệt để quyền SHTT. Các sản phẩm mang tên địa danh cần được quảng bá không chỉ qua các kênh truyền thống mà còn qua các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Tận dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước sẽ mở rộng thị trường cho sản phẩm, đồng thời tăng cường giá trị thương hiệu.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc khai thác quyền SHTT cũng cần được đẩy mạnh. Việc đăng ký bảo hộ SHTT ở nước ngoài và hợp tác với các đối tác quốc tế sẽ giúp các sản phẩm mang tên địa danh vươn ra thế giới, gia tăng giá trị xuất khẩu và nâng cao uy tín của địa phương

- Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm mang tên địa danh nói chung, trong công tác quản lý các sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ, ví dụ như sử dụng mã vùng trồng.

5.3.4. Nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Bắc Ninh cần bắt đầu từ công việc phát triển thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm.

Xây dựng các sản phẩm xuất liên kết và chuỗi giá trị bền vững.

Chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho các cơ sở sản xuất này. Cần có các chính sách hỗ trợ về vốn, thuế và tư vấn pháp lý, cùng với việc tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức về quyền SHTT.

Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì cần hỗ trợ cho các hộ sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ - đây là sự khác biệt so với các hộ có sản phẩm chưa được cấp quyền SHTT, nhằm tạo nguồn vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thị trường đầu ra sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ thông qua việc hỗ trợ gian hàng, quầy hàng, hỗ trợ xây dựng website, tham gia sàn thương mại điện tử với mức chi phí thấp.... đồng thời, nâng cao năng lực sản xuất và nhận thức của các hộ sản xuất kinh doanh về an

toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định đáp ứng yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.

5.3.5. Một số giải pháp khác

5.3.5.1. *Giải pháp về tăng cường nguồn lực*

5.3.5.2. *Nâng cao nhận thức về bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh*

5.3.5.3. *Huy động vốn để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*

5.3.5.4. *Đẩy mạnh ứng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*

KẾT LUẬN

Trong luận án này, cơ sở lý luận tập trung vào nội dung chủ yếu về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh gồm 4 nội dung cơ bản: Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tên địa danh; Quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Khai thác quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Nâng cao thu nhập cho các cơ sở, hộ thành viên sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là cơ sở lý luận làm nền tảng cho những phân tích thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, luận án không chỉ liệt kê mà còn đi sâu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh, từ đó đề xuất các mô hình nghiên cứu tương ứng. Qua đánh giá thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh của tỉnh Bắc Ninh, số hộ khảo sát cho thấy các sản phẩm được bảo hộ đều gắn với địa danh bao gồm: tên tỉnh, huyện, xã và địa danh khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu được lựa chọn đều đáp ứng các quy định của pháp luật nhà nước về SHTT và tương đối đa dạng. Mô hình và hệ thống công cụ quản lý quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh tỉnh Bắc Ninh đáp ứng theo nhu cầu quản lý và sử dụng của từng sản phẩm được bảo hộ. Các hoạt động kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm

mang tên địa danh đã được quan tâm hơn và nhiều chính sách, quy chế quản lý được ban hành và được triển khai hiệu quả thông qua việc kiểm soát của chính người sản xuất và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Thu nhập của hộ/cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT của tỉnh Bắc Ninh tăng qua các năm. Tuy nhiên, việc phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn một số hạn chế về công tác bảo hộ quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có; công tác quản lý và khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh và công tác quảng bá, phát triển thị trường cho sản phẩm mang tên địa danh vẫn còn những hạn chế nhất định.

Dựa trên thực trạng trên, luận án đưa ra 4 giải pháp cho 4 nội dung nghiên cứu và 4 giải pháp khác nhằm thúc đẩy, phát huy quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm mang tên địa danh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Giải pháp thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp tăng cường quản lý quyền SHTT cho sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp thúc đẩy khai thác quyền SHTT sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp nâng cao thu nhập cho các cơ sở sản xuất sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền SHTT; Một số giải pháp khác: giải pháp về tăng cường nguồn lực; giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm mang tên địa danh sau khi được bảo hộ; Giải pháp về nâng cao nhận thức về bảo hộ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm mang tên địa danh; Giải pháp huy động vốn để phát triển sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Giải pháp đẩy mạnh ứng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mang tên địa danh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.